

1505982-78.2021.8.26.0132

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Crimes de Trânsito

Magistrado: MARCOS VINICIUS KRAUSE BIERHALZ

Comarca: Catanduva

Foro: Foro de Catanduva

Vara: 2ª Vara Criminal e Anexo da Infância e da Juventude

Data de Disponibilização: 31/03/2022

... n. 1506687-13.2020.8.26.0132, pelo crime de tráfico de drogas. Desta forma, fixo a pena intermediária em 07 meses de detenção.

Na terceira e derradeira fase, não há a ocorrência de causas que autorizem a diminuição ou o aumento da pena. Sendo assim, fixo a pena definitiva em 07 meses de detenção.

O regime inicial de cumprimento de pena será o semiaberto, considerando a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Catanduva

Foro de Catanduva

2ª Vara Criminal e Anexo da Infância e da Juventude

Parque das Américas, 55, ., Centro - CEP 15800-032, Fone: (17) 3522-2299,

Catanduva-SP - E-mail: catanduva2cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo Digital nº:

1505982-78.2021.8.26.0132

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Crimes de Trânsito

Documento de Origem:

Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado - 3086575/2021 - 03º D.P. CATANDUVA, 20946732 - 03º D.P. CATANDUVA

Autor:

Justiça Pública

Autor do Fato:

WÉSLEY COSTA

Vítima:

A COLETIVIDADE

Artigo da Denúncia:

*

Data da Audiência:

30/03/2022

Aos 30 DIAS DE MARÇO DE 2022, às 14h00, presentes se encontravam de forma virtual, considerando as restrições de acesso de pessoas aos prédios dos fóruns em virtude da pandemia do COVID-19, nos termos do Comunicado CG nº 284/2020, o Exmo. Sr. Dr. MARCOS VINICIUS KRAUSE BIERHALZ, MM. JUIZ DE DIREITO TITULAR DA 2ª VARA CRIMINAL E ANEXO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE CATANDUVA-SP. Apregoadas as partes presentes, o(a) Exmo(a). Sr(a). Dr(a). Promotor(a) de Justiça Heloisa Gaspar Martins Tavares, presente o acusado Wesley, e presente seu defensor, o Dr. Guilherme Augusto Trevisan, OAB nº 414746.

Iniciados os trabalhos, o MM. Juiz de Direito decidiu: considerando que o acusado Wesley devidamente intimado (fl. 37) não compareceu, determino o seguimento do processo sem a presença do acusado WÉSLEY COSTA, com fundamento no art. 367 do Código de Processo Penal.

A seguir foi dada a palavra à defesa do acusado que assim se manifestou em resposta

à acusação: MM Juiz, o acusado não praticou a infração que lhe foi imputada, fato que será provado no curso da Instrução. Deixo de arrolar testemunhas por absoluta falta de elementos. Pelo MM Juiz foi proferida a seguinte decisão: recebo a denúncia, porque presentes os pressupostos legais.

A seguir, o MM. Juiz de Direito colheu a qualificação e o depoimento das testemunhas (José Alberto Agostinho e Cássio Alexandre Viveiros), estas compromissadas e advertidas sobre a obrigação de dizer a verdade, na forma do artigo 203 do Código de Processo Penal, as quais responderam: depoimento colhido por meio audiovisual, gravado em mídia digital, nos termos do art. 405, § 1º e § 2º, do Código de Processo Penal.

Pelo MM Juiz foi dito: não havendo mais provas para serem produzidas, dou por encerrada a presente instrução e determino a abertura de vistas às partes para fins do art. 402 do Código Processo Penal. Pelas partes, nada foi requerido nesta fase. Determinou-se, então, a abertura de vista às partes para fins do art. 403, § 3º, do Código Processo Penal. Em seguida foram realizados os debates orais, passando-se a palavra inicialmente ao Promotor de Justiça e depois ao Defensor, pelo prazo de 20 minutos para cada parte (prorrogáveis por mais 10 min), nos termos do art. 411, § 4º, do Código Processo Penal. As partes reiteraram, respectivamente, os termos da denúncia (MP - condenação) e da resposta à acusação (defesa - absolvição).

Pelo MM Juiz foi dito foi proferida a seguinte decisão:

Dispensar relatório em virtude de expressa disposição legal (art. 81, § 3º da Lei nº 9099/95).

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal merece prosperar, visto que a autoria e a materialidade restaram devidamente comprovadas.

A materialidade da infração penal foi constatada através das investigações policiais realizadas, que resultaram nos seguintes documentos: boletim de ocorrência (fls. 01/03), depoimentos prestados em solo policial (fls. 04 e 05) e demais elementos de prova.

Além disso, as testemunhas ouvidas em Juízo afirmaram, de maneira firme e unânime, que estavam em patrulhamento quando visualizaram o autor conduzindo seu veículo em alta velocidade, em deliberada fuga das viaturas policiais, até perder o controle e colidir com um muro, bem como confirmaram que ele não possuía habilitação para dirigir.

Diante do exposto, não há se falar em insuficiência de provas para a condenação do acusado.

Passo à dosimetria da pena, na forma do art. 68 do CP.

Na primeira fase, (art. 59 do CP) a culpabilidade, tida como o grau de reprovabilidade do comportamento, é ínsita ao tipo penal. O réu ostenta uma condenação definitiva (fls. 14/15) que, em observância ao disposto na Súmula n. 241 do STJ, deixo de valorar nesta fase para evitar bis in idem. As circunstâncias e as consequências do crime não destoam do já valorado pelo legislador e, portanto, são neutras. Não há comportamento de vítima a ser valorado. Assim, fixo a pena-base em 06 meses de detenção.

Na segunda fase, presente a agravante da reincidência (art. 61, I, c.c 63 do CP), pois o réu foi definitivamente condenado nos autos n. 1506687-13.2020.8.26.0132, pelo crime de tráfico de drogas. Desta forma, fixo a pena intermediária em 07 meses de detenção.

Na terceira e derradeira fase, não há a ocorrência de causas que autorizem a diminuição ou o aumento da pena. Sendo assim, fixo a pena definitiva em 07 meses de detenção.

O regime inicial de cumprimento de pena será o semiaberto, considerando a reincidência do acusado e a espécie da pena (detenção).

A pena privativa de liberdade não poderá ser substituída, pois o acusado não preenche os requisitos objetivos e subjetivos.

Aliás, Rechaço os pedidos defensivos de aplicação de pena restritiva de direitos ou tão somente de multa, eis que a imposta é a que, diante da recente reincidência, da revelia e da deliberada fuga da ação policial, mostra-se adequada e necessária aos fins almejados.

Posto isto, e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a ação penal ajuizada pelo Ministério Público e o faço para CONDENAR o réu WESLEY COSTA, pela prática do delito de falta de habilitação previsto no art. 309 da Lei nº 9503/97, à pena privativa de liberdade de 07 meses de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

Deixo e fixar o valor da indenização mínima, em face da ausência de elementos nos autos.

Considerando que não há decreto de prisão cautelar vigente no presente feito e que não surgiram notícias de fatos contemporâneos que justifiquem, nesta fase, a imposição da segregação cautelar, concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade (art. 387, §2º, do CPP).

Após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

Não há custas.

Intime-se o acusado da decisão.

Cumpra-se.

Dou esta por publicada em audiência, saindo intimados os presentes.

Publique-se. Intimem-se, com observância do disposto no art. 392 do CPP.

Nada mais do que para constar, lavrei o presente termo que vai e fica devidamente assinado. Eu, Gabriel Garbin, digitei.

MM. Juiz(a): (assinatura digital)